

**CONTRATO DE AFILIACIÓN, COMPROMISO DE NO DIFUSIÓN Y
CONSENTIMIENTO INFORMADO
FUNDACIÓN Y DISPENSARIO FUNDACIÓN DE USUARIOS MEDICINALES
ENTEOTENNA FRUTITA**

En Santiago/Maipú, a 20/11/2025 comparecen, por una parte,

Miguel Angel Correa Fernandez, cédula de identidad número 18.904.975-7, Programador, Soltero, Chilena, domiciliada en Pozo almonte 1525 de la comuna y ciudad de Maipu Santiago, correo electrónico miguel1525@gmail.com, parte contractual que será en adelante llamada “la paciente”; y por la otra, FUNDACIÓN DE USUARIOS MEDICINALES ENTEOTENNA FRUTITA, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro bajo el número 382985, con fecha 19-08-2025, domiciliada en la comuna de Maipú, inscrita ante el Servicio de Impuestos Internos con el Rol Único Tributario 65.259.725-4; debidamente representada por su Director y Socio Fundador don Francisco Fravega, cédula nacional de identidad número 21.274.180-9, mismo domicilio de la fundación, denominados en adelante de manera indistinta como “el dispensario”; han convenido el siguiente contrato de afiliación, compromiso de no difusión y consentimiento informado: (La paciente cede de manera parcial).

PRIMERO: ORIGEN LEGAL DE LA JUSTIFICACIÓN DE CULTIVO. La paciente cuenta con receta médica vigente, emitida por el centro DrleonMed, por intermedio del médico Sebastian Antonio Leon Ferrufino, cédula de identidad número 17.669.419-3, registrado en Superintendencia de Salud bajo el número 554517, emitida el día 05/11/25 a las 00:00 horas, almacenada en base de datos “drleonmed” bajo el folio número D78737DC1A, código verificador D78737DC1A. (número de socio 001).

SEGUNDO: INDICACIONES ESPECIFICAS DEL DOCUMENTO. La receta referida en la cláusula anterior indica a la paciente el consumo diario de 2 gramo de sumidades floridas de Cannabis Sativa Spp, enriquecidas en un ratio THC:CBD de variedad híbrida THC:CBD (~1:1) y predominio leve CBD>THC, en un tratamiento de 8 meses de duración para aliviar Migraña crónica, insomnio de consolidación.

TERCERO: EVIDENCIA DE NO PROMOCIÓN DEL CONSUMO. La paciente declara su intención de continuar su tratamiento médico con Cannabis hacia el futuro de manera indefinida, con o sin ayuda de la institución con la que hoy contrata, y en consecuencia se compromete a mantener su receta actualizada conforme a la ley vigente, cumpliendo de manera funcional con su deber de autocuidado como paciente, agendar y acudir a sus horas de manera autónoma, y enviar copia de las recetas que correspondan al dispensario por medios escritos oficiales como correo electrónico o tradicional. La continuidad de su tratamiento, y la decisión personal de consumir cannabinoides, no está afectada, condicionada, ni de modo alguno relacionada a su ingreso como miembro al dispensario.

CUARTO: SOLICITUD DE INGRESO Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO. Con el objetivo de ejercer de manera plena su derecho constitucional a la salud e integridad física y psíquica que garantiza el artículo 19 N°1 de nuestra carta magna, y ejercer además su derecho al cultivo de especies del género cannabis justificado por el artículo 8 de la ley 20.000, la paciente viene en solicitar al dispensario unirse como miembro a su fundación, comprometiéndose en el acto a cumplir cabalmente con lo establecido en sus estatutos, reglamentos, y otros acuerdos adoptados, incluido el presente contrato de afiliación. El reglamento será recepcionado en su casilla de correo electrónico señalada en la individualización de este contrato, junto con su copia del mismo

QUINTO: AUTORIZACIÓN Y CESIÓN. La paciente autoriza al dispensario para que en su nombre y representación, SIEMBRE, CULTIVE, COSECHE, GUARDE, CONSERVE, ELABORE SUBPRODUCTOS, ANALICE, y TRANSPORTE DENTRO DEL

TERRITORIO NACIONAL, la Cannabis para su uso personal, exclusivo, próximo en el tiempo y de carácter medicinal. En otras palabras, la paciente se declara incapaz de realizar plenamente el cultivo de especies vegetales del género Cannabis que la ley le contempla como justificado al encontrarse en posesión de su receta médica, acorde los artículos 8 y 50 inciso final de la Ley 20.000, y para lograr el acceso a su medicina, y el ejercicio de su derecho constitucional, cede de manera parcial este derecho al dispensario y lo autoriza a realizar las actividades necesarias para asistirle en su acceso a la salud. La cesión parcial contempla una dispensación del 50% de sus dosis mensual de consume acorde a la receta previamente individualizada.

SEXTO: COMPROMISO DE CONTINUIDAD EN EL TRATAMIENTO. El dispensario acepta la membresía de la paciente en su fundación, y se compromete a incorporarle en sus actividades, beneficios, y registros. Especialmente, el dispensario se compromete a ayudarlo a contar con un suministro suficiente para su tratamiento medicinal de Cannabis, por medio de la dispensa de flores cultivadas para el consumo humano, de grado alimenticio, y adecuadas a sus dolencias, acorde a la indicación terapéutica de un médico autorizado por la ley al efecto y conforme las capacidades de acceso del usuario para solventar los costos del tratamiento. En este sentido, el dispensario asegura a la paciente que mientras se mantenga en sus registros, siempre tendrá una alternativa legal para evitar recurrir al mercado irregular e búsqueda de surtir sus necesidades terapéuticas.

SÉPTIMO: PLAZO. El plazo de este contrato de afiliación y no difusión es el mismo que la duración de la vigencia de la última receta médica informada por la paciente al dispensario.

OCTAVO: ACLARACIÓN DE NATURALEZA DEL VÍNCULO. La futura dispensación acordada NO constituye una venta, por cuanto si bien existe objeto no existe un precio fijo y el objeto sería además ilícito. La entrega de las flores se realiza en cumplimiento del fin fundacional establecido en los Estatutos.

NOVENO: INTERPRETACIÓN JUDICIAL AUTORIZADA EN APOYO DE LOS CULTIVOS COLECTIVOS EN CHILE. Que el presente acuerdo entre partes privadas es avalado no solo por la ley, sino por la más reciente jurisprudencia de nuestra excelentísima Corte Suprema, que en referencia a los cultivos colectivos señaló la en sentencia de nulidad de fecha 15 de junio de 2023, RIT 99085-2022, dictado por la Segunda Sala, en su considerando décimo tercero: *“es menester dilucidar el sentido de la oración “uso o consumo personal exclusivo” a que condiciona el artículo 8 de la Ley N° 20.000 la sanción de las conductas que ésta norma tipifica conforme al artículo 50 del mismo texto, en particular si la ley excluye de sanción sólo el “consumo individual”, o si también lo hace respecto del “consumo compartido”. En un primer orden de idea, es preciso referir que la mera atención a la estructura gramatical del artículo 8° es insuficiente para dilucidar este asunto, pues este precepto, como la mayoría de los tipos penales, está redactado en base a la conducta de un autor individual, y así comienza expresando “El que, sin la competente autorización...”, para luego, de manera concordante señalar “a menos que [Él] justifique que están destinadas a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo”. Pero como resulta sabido, esta técnica legislativa no excluye la coautoría ni la participación en un delito, a menos que la naturaleza de éste no la permita -lo cual no ocurre en el caso de autos-. Por ende, los actos de siembra, plantación, cultivo o cosecha de las plantas realizados por dos o más personas mancomunada o concertadamente, aun cuando no todos ellos ejecuten alguno de esos actos de manera directa o inmediata, no serán sancionados conforme al artículo 8° sino según el artículo 50, en su caso, si justifican que la droga que obtendrían de esas plantas está destinada a su propio uso o consumo.” (...)* “Por lo tanto, dado que el artículo 50 de la Ley N° 20.000 recoge justamente las situaciones en que a juicio del legislador no se pone en riesgo la salud pública y que, como ha sido dicho, esa ausencia de peligro puede presentarse incluso respecto en aquellas conductas que permiten acceder a la droga a más de un individuo, cabe concluir que el uso o consumo “personal exclusivo” a que alude el artículo 8° al remitirse al artículo 50 puede ser llevado a cabo por más de una persona, si un estudio global de los hechos informado por las restricciones que se derivan de la consideración del bien jurídico tutelado y del principio de lesividad, permite excluir totalmente

el riesgo de difusión de la sustancia. Por último, sostener lo contrario, llevaría al absurdo que una pareja o grupo de personas que habitan en un mismo domicilio sólo podrán evitar la sanción penal prevista en el artículo 8° si, en vez de sembrar y cultivar en conjunto una sola planta de cannabis sativa y compartir su producto, cada uno de ellos siembra y cultiva su propia planta -multiplicándose según el número de habitantes la cantidad total de plantas y de droga que podría obtenerse de las mismas- única forma de justificar frente a una eventual persecución penal que el destino de la droga que se obtendría de cada planta sería el consumo individual o “singular” de su respectivo dueño.”. Al mismo efecto se cita la jurisprudencia: fallo Rol de Ingreso N° 4949-2015 pronunciado con fecha 04 de junio del año 2015 por nuestra Excelentísima Corte Suprema de Justicia, y la sentencia pronunciada el día 15 de enero del año 2020 por el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo en causa RIT N° 236-2019 , R.U.C. N° 1700500087-4 , confirmada a su vez por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel con el Rol de Ingreso N° 233-2020 mediante pronunciamiento de fecha 24 de febrero del año 2020.

DÉCIMO: COMPROMISO DE NO DIFUSIÓN DE LA MATERIA VEGETAL. La paciente se compromete a usar la materia vegetal recibida para su tratamiento personal, medicinal y próximo en el tiempo. Bajo ninguna circunstancia permitirá a otras personas el acceso a su dosis medicinal, ni mucho menos hará venta de ella a terceros.

UNDÉCIMO: EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. En caso de que la materia vegetal recibida sea mal utilizada, la paciente exime de toda responsabilidad al dispensario por este mal uso, niega toda participación y conocimiento del dispensario de sus acciones, y asume la responsabilidad completa que le compete por sus actos.

DUODÉCIMO: ACEPTACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE DATOS SENSIBLES. La paciente autoriza a la Fundación FUNDACIÓN DE USUARIOS MEDICINALES ENTEOGENA FRUTITA, a que conserven en ficheros informáticos y/o en cualquier otro soporte físico los datos personales que ha proporcionado y/o proporcionará de forma voluntaria. Autoriza al dispensario a tratar esa información con el objeto de administrar y gestionar el funcionamiento interno del dispensario, reservándose su derecho a solicitar la rectificación, informe de su contenido, y eliminación de los mismos en cualquier momento, acorde a lo señalado en la ley sobre tratamiento de datos sensibles N° 19.628.

DÉCIMO TERCERO: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO CON CANNABIS DE USO TERAPÉUTICO, Ley 20.584.

La paciente declara haber sido informada, por parte de su médico tratante, sobre la naturaleza, objetivos, beneficios, riesgos y alternativas del tratamiento con cannabis medicinal, en los términos que se consignan en su receta médica vigente, emitida por el profesional que allí se identifica.

A. Descripción del tratamiento:

Incluye el uso de cannabinoides o sumidades floridas de cannabis con fines terapéuticos, en concentraciones y dosis ajustadas a la receta médica. La administración deberá realizarse por vía oral, sublingual, tópica o vaporizada (nunca por pirólisis ni combustión directa).

El tratamiento será objeto de controles médicos cada seis meses, como mínimo.

B. Riesgos y beneficios informados:

- a. Posibles beneficios: control del dolor, ansiedad, insomnio, náuseas u otros síntomas asociados a su diagnóstico.
- b. Posibles riesgos: somnolencia, sequedad bucal, alteraciones del ánimo, interacción con fármacos, tolerancia o dependencia psicológica.
- c. Alternativas terapéuticas disponibles: tratamientos farmacológicos convencionales y terapias complementarias.
- d. Limitaciones legales: el uso terapéutico de cannabis no autoriza el porte ni transporte sin receta vigente, ni su uso recreativo o comercial.

C. Declaraciones de la paciente:

- a) Declara haber comprendido toda la información y autoriza de manera libre e informada la continuación del tratamiento.
- b) Comprende que el dispensario no realiza diagnóstico médico ni modifica la prescripción, limitándose a proveer asistencia técnica y logística.
- c) Se compromete a usar los productos exclusivamente para su tratamiento médico personal, sin compartir, vender, donar ni redistribuir el material vegetal o sus derivados.
- d) Acepta que el dispensario registre sus datos en su sistema interno de trazabilidad, a fin de acreditar el destino lícito de la sustancia.
- e) Comprende que el mal uso o la distribución de los productos revoca la cobertura legal de su tratamiento y puede generar responsabilidades penales.

D. Declaraciones del dispensario:

- a) Conserva copia de la receta médica, de este contrato y de los documentos de identificación del paciente.
- b) No realiza entregas sin receta vigente ni a terceros distintos del paciente, su tutor legal, o de la persona que el paciente haya autorizado personalmente por escrito para recepcionar su dispensación, adjuntando ejemplo de la firma de este tercero.
- c) Implementa medidas de seguridad, control de stock y trazabilidad para asegurar que la materia vegetal no provenga ni ingrese al mercado irregular.

DÉCIMO CUARTO: USO DE IMAGEN PERSONAL

El nuevo miembro autoriza al dispensario a capturar, almacenar y utilizar su imagen, ya sea de forma individual o grupal, en fotografías o videos tomados durante actividades organizadas por la Fundación. Esta autorización se otorga exclusivamente para fines informativos, educativos, culturales o de difusión institucional, en soportes físicos o digitales, sin límite territorial y por tiempo indefinido, salvo revocación expresa.

El nuevo miembro podrá manifestar su negativa a aparecer en dichos registros, siempre que lo haga **de forma previa a la captación de su imagen** y directamente al personal que esté realizando el registro audiovisual. Será de su responsabilidad identificar y evitar los encuadres, así como portar, si es requerido, un distintivo visible que permita al equipo audiovisual reconocer a quienes no autorizan el uso de su imagen.

Asimismo, podrá solicitar la eliminación de su “etiqueta” en redes sociales en cualquier momento.

DÉCIMO QUINTO: CONFIDENCIALIDAD. Mantener estricta discreción sobre la identidad de los demás miembros y directivos del dispensario, con excepción del contacto que se le proveerá para este propósito, entendiendo y previendo que existe un estereotipo en el consciente colectivo asociado a quienes utilizan con distintos fines la planta de Cannabis, y que divulgar información sobre un tratamiento médico ajeno es una vulneración al derecho de la privacidad de los datos sensibles de una persona, acorde a la ley vigente sobre tratamiento de datos sensibles.

DÉCIMO SEXTO: REPRESENTACIÓN LEGAL. Representación legal. El nuevo miembro faculta al Directorio del dispensario, únicamente para asuntos relacionados con su calidad de miembro de la Fundación, a representarlo o designar a un tercero para su representación en gestiones administrativas o judiciales en que la Fundación actúe como parte y que sean de interés común para sus miembros.

DÉCIMO SÉPTIMO: DENOMINACIÓN QUE REPRESENTA EL VÍNCULO CONTRACTUAL. Que por este acto el miembro recién afiliado se constituye como el miembro o socio número 001

DÉCIMO SÉPTIMO: NO DIFUSIÓN COMERCIAL DEL MODELO. La minuta de este contrato, sus anexos y modelos entregados, son de propiedad intelectual de la abogada CARLA ANTONIETA YANINE ASSOR CORDONES, RUN 18.775.320-1. Las partes firmantes reconocen y respetan este hecho, y se comprometen a no difundir ni reutilizar sin consentimiento

su redacción. En caso contrario, ambas partes aceptan la pena de \$10.000.000 (diez millones de pesos chilenos) por concepto de perjuicios y daño emergente de la difusión no consentida de propiedad intelectual ajena, sin perjuicio de las acciones legales que puedan surgir a partir de este hecho y el daño que produzca en la honra e imagen pública del dispensarios.

DÉCIMO OCTAVO: ANEXOS. Que anexos a este documento privado se encuentran: Copia de cédula de identidad vigente por ambos lados de la paciente y copia autorizada de su receta médica actual.

DÉCIMO NOVENO: COPIAS. Este contrato queda en poder de ambas partes involucradas, junto a sus anexos correspondientes, en las casillas de correo electrónico miguel1525@gmail.com y drfrutita@gmail.com. En el correo electrónico que se envía a la casilla del nuevo socio o miembro, debe adjuntarse también copia de reglamento interno.

PERSONERÍA: La personería de FUNDACIÓN DE USUARIOS MEDICINALES ENTEOGENA FRUTITA / Rep.: Francisco Fravega - RUN 21.274.180-9 - Email drfrutita@gmail.com - Personería: Francisco Fravega para representar a la FUNDACIÓN/ASOCIACIÓN consta de certificado de directorio de persona jurídica de fecha 28/11/2025, que se anexa al presente documento.

 Miguel ángel Correa 18.904.975-7 Socio n 001	FUNDACION DE USUARIOS MEDICINALES DE MEDICINA FITOFARMACEUTICA Y MEDICINA ENTEOGENA FRUTITA 65.259.725-4 FRANCISCO FRAVEGA 212741809
---	---

ANEXOS

- 1.- Copia de cédula de identidad por ambos lados Número 18.904.975-7
- 2.- Copia autorizada de receta médica vigente Folio N° D78737DC1A
- 3.- Certificado de directorio de persona jurídica de fecha 14/11/25 (no puede tener más de 60 días de vigencia)
- 4.- (ideal) antecedentes de salud que respaldan el diagnóstico, con firma de médicos diferentes de aquel que emitió la receta de cannabis



Dr. Sebastián Antonio León Ferrufino
Medicina intensiva
RUN: 17.699.419-3 / REG-SIS N°: 554517

Fecha: 05-11-2025
Paciente: Miguel Ángel Correa Fernandez
RUN: 18.904.975-7
Fec. Nacimiento: 17-07-1994 [A:31 M:3 D:19]
Dirección: Pozo almonte 1525, Maipú, Metropolitana de Santiago

Receta Médica Cannábica



Diagnóstico:
Migraña crónica, insomnio de consolidación

Prescripción:
A utilizar destinado para tratamiento médico:
Cannabis sativa/indica ssp, variedad híbrida THC:CBD (~1:1) y predominio leve CBD>THC, consumo formatos:

- Edibles (comidas) en caso necesario ó cada 8hrs,
- Aceite cannábico (cannabis solución oleosa) híbrido CBD:THC (~1:1), concentrado al 10%; 8gotas cada 8hrs
- Sublingual. Aumentar 1got x semana hasta tolerancia/alivio.
- Destilado de cannabinoides vaporizable (solución); 2puff esperar 1min, repetir;
- Flor cannábica seca, vía inhalatoria no pirolítica, distribuir según demanda, 2gr/día

Tiempo de tratamiento extendido hasta control médico: Julio 2026.

Tratamiento hasta:
05-07-2026

Firma



Centro Médico DrLeónMed
Vía del Río #3825 Piso . Of. ., Chiguayante, Biobío
TELÉFONO: 981361682
Valida en <https://beta-sacmed.novacaribe.com/valida> con código: D78737DC1A

- Receta electrónica válida emitida conforme al D.S. N°404/83 del Instituto de Salud Pública y al D.S. N°570/2005.
- Se permite el porte para viajes en vuelos a nivel nacional por la dosis total de hasta 30 días.
- Autorizada bajo el marco regulatorio del Decreto N°84/2015 del Ministerio de Salud, así como en la Ley 20.000 (Art.8-50).
- Telemedicina practicada conforme a la Ley 20.584 (derechos y deberes en salud) y Ley 21.719 (protección de datos personales en salud).
- Autocultivo de Cannabis Sativa permitido según Ley 20.000, artículos 8; Circular SAG N°772/2024 señala que, NO requiere autorización previa del SAG cuando el cultivo corresponde a fines medicinales.

ANEXO: CERTIFICADO DE DIRECTORIO
Certificado de directorio.PNG

SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN


REPUBLICA DE CHILE

FOLIO : 500663984328
Código Verificación:
86907d0f21ab

500663984328

CERTIFICADO DE DIRECTORIO DE
PERSONA JURÍDICA SIN FINES DE LUCRO

Fecha Emisión 14-11-2025

DATOS PERSONA JURÍDICA

INSCRIPCIÓN : N°382985 con fecha 19-08-2025.

OMBRE PJ : FUNDACION DE USUARIOS MEDICINALES DE MEDICINA
FITOFARMACEUTICA Y MEDICINA ENTEOGENA FRUTITA

DOMICILIO : COMUNA DE MAIPU
MAIPÚ
REGION METROPOLITANA

NATURALEZA : FUNDACION

FECHA CONCESIÓN PJ : 19-08-2025

DECRETO/RESOLUCIÓN :

ESTADO PJ : VIGENTE

DIRECTORIO

ÚLTIMA ELECCIÓN DIRECTIVA : 19-08-2025

DURACIÓN DIRECTIVA : 3 AÑOS

CARGO

NOMBRE

R.U.N.

PRESIDENTE FRANCISCO PATRICIO PRAVEGA RIVERA 21.274.180-9

SECRETARIO EDUARDO FRANCISCO ALEGRIA ESCUDERO 18.675.144-2

TESORERO IGNACIO NICOLAS MUÑOZ VIELMA 18.327.109-1

La información de este certificado, respecto del directorio, corresponde a la última actualización comunicada con fecha 19-08-2025 y que fuera aportada por el Ministerio de Justicia o las Municipalidades del país, según sea el caso.

FECHA EMISIÓN: 14 Noviembre 2025, 09:41.

Exento de Pago

Impreso en:

REGION :

Verifique documento en www.registrocivil.gob.cl o a nuestro Call Center 800 370 2000, para teléfonos fijos y celulares. La próxima vez, obtén este certificado en www.registrocivil.gob.cl.


Timbre electrónico SRCel




Victor Rebolledo Salas
Jefe de Archivo General
Incorpora Firma Electrónica Avanzada

www.registrocivil.gob.cl

ANEXO: CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
miguel antecedentes.PNG

SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN


REPUBLICA DE CHILE

FOLIO : 500663851629
Código Verificación:
ec4721f0c2c7

500663851629

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

Válido para FINES PARTICULARES

NOMBRE :

MIGUEL ANGEL CORREA FERNÁNDEZ

R.U.M. :

18.904.975-7 Fecha nacimiento: 17 Julio 1994

REGISTRO GENERAL DE CONDENAS

R U M F I N E S

18904975-7 SIN ANTECEDENTES PARTICULARES

REGISTRO ESPECIAL DE CONDENAS POR ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

R U M F I N E S

18904975-7 SIN ANOTACIONES PARTICULARES

FECHA EMISIÓN:

13 Noviembre 2025, 16:30.

Certificado Gratuito

CERTIFICADO ANTECEDENTES PARA FINES PARTICULARES

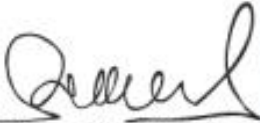
Impreso en:

REGIÓN :

Verifique documento en www.registrocivil.gob.cl o a nuestro Call Center 800 370 2000, para teléfonos fijos y celulares. La próxima vez, obtén este certificado en www.registrocivil.gob.cl.


Timbre electrónico SRCel




Victor Rebolledo Salas
Jefe de Archivo General
Incorpora Firma Electrónica Avanzada

www.registrocivil.gob.cl

40CHE-5N

INCHL5360022567S16<<<<<<<<<<
9407174M3407172CHL18904975<7<9
CORREA<FERNANDEZ<<MIGUEL<ANGEL

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

APELLIDOS

CORREA
FERNÁNDEZ

NOMBRES

MIGUEL ANGEL

NACIONALIDAD

CHILENA

SEXO

M

FECHA DE NACIMIENTO

NUMERO DOCUMENTO

17 JUL 1994

536.002.256

18.904.975-7

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

02 AGO 2024

17 JUL 2034

FIRMA DEL TITULAR



RUN 18.904.975-7

~~Michael~~